

अन्तर्राष्ट्रिय_एकीकृत_पर्वतीय_विकास_केन्द्र_ऐन_२०४०

English title: International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) Act, 1983

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ऐन, २०४० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०४० । ६ । २४ । संशोधन गर्ने ऐन: । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २०४० सालको ऐन नं. ९ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठनबीच भएको सम्झौता अनुसार हन्दिक्कुश हिमाली क्षेत्रको पर्वतीय भेगको एकीकृत रूपले विकास गर्नको लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्य आवश्यक काम गर्न नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा एक अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको स्थापना भएकोले सो केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुनको लागि पूर्ण स्वशासति रूपमा काम गर्न सक्ने तुल्याउन कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको, र । सो अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र तथा त्यसको कर्मचारी, प्रतनिधित्व तथा विशेषज्ञलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रदान गरि सुविधा तथा उन्मुक्ति उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भए अनुसार त्यस्तो उन्मुक्ति तथा सुविधाको सम्बन्धमा समेत कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ऐन, २०४०” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “केन्द्र” भन्नाले नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघको शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का बीच भएको सम्झौता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इन्टरनेशनल सेन्टर फर इन्टेग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेण्ट) सम्झनुपर्छ । (ख) “सम्झौता” भन्नाले नेपाल सरकार र यूनेस्कोको बीच सन् १९८१ सेप्टेम्बर ३० मा पेरिसमा भएको सम्झौता सम्झनुपर्छ । (ग) “समिति” भन्नाले केन्द्रको सञ्चालनको लागि गठन भएको सञ्चालक समिति (गभर्नरहरूको बोर्ड) सम्झनुपर्छ । (घ) “नरिदेशक” भन्नाले केन्द्रको नरिदेशक (डाइरेक्टर) सम्झनुपर्छ । (ङ) “कर्मचारी” भन्नाले केन्द्रको नरिदेशक, उपनरिदेशक, कर्मचारी, विशेषज्ञ, सल्लाहकार तथा परामर्शदाता (कन्सल्ट्याण्ट) लाई समेत सम्झनुपर्छ । ३. केन्द्र स्वशासति संस्था माननि: (१) केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएको अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित तथा पूर्ण स्वशासति संस्था हुनेछ । केन्द्रले समिति बाहेक कुनै सरकार वा संस्थाबाट नरिदेशन प्राप्त गर्नेछैन । (२) केन्द्रको आफ्नो छाप हुनेछ र यसले करार गर्न तथा आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र यस उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ ।

(३) केन्द्रले नेपाल सरकार वा कुनै विदेशी सरकार वा सरकारी संस्थाबाट वा स्वदेशी, विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, कम्पनी, कर्पोरेशन वा व्यक्तबाट चल अचल सम्पत्ति, हक, अनुमति, सुविधा वा सहायतालाई दान-दातव्य, अनुदान, बक्स, सट्टापट्टा, खरीद-बिक्री, बन्धकी, भाडा वा कुनै पनितरीकाबाट प्राप्त गर्न, भोग गर्न, चलन चल्ती गर्न वा त्यस्तो चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धकी राख्न, भाडामा दिने वा बेच-बखिन गर्न र दान-दातव्य गर्न सक्नेछ । (४) केन्द्र मुनाफा नकमाउने गरी सञ्चालित हुनेछ र व्यवस्थापन, कर्मचारी भर्ना, कार्य सञ्चालन समेतको सम्बन्धमा राजनीतिबाट मुक्त रहनेछ । ४. केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा दायित्वहरूको सम्बन्धमा सम्झौता र सोसँग संलग्न रहेको विधिन (स्ट्याच्यूट) बमोजिम हुनेछ । ५. कार्यालय रहने ठाउँको व्यवस्था: (१) केन्द्रको कार्यालय काठमाडौं वा केन्द्रको नरिणय अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को अन्य कुनै स्थानमा रहनेछ । (२) केन्द्रको कार्यालय स्थापना गर्नको लागि केन्द्रले नै खर्च व्यहोर्ने गरी नेपाल सरकारले उपयुक्त भवन उपलब्ध गराइ दिनेछ । (३) केन्द्रले आफ्नै भवन नरिमाण गर्ने नरिणय गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो भवन नरिमाण गर्न उपयुक्त हुने स्थानमा डेढ हेक्टर जमीन नशिलुक उपलब्ध गराइ दिनेछ । (४) नेपाल सरकारले उपदफा (२) वा (३) बमोजिम उपलब्ध गराइएको भवन वा जमीनमा आवश्यक पर्ने बजुली, पानी, टेलिफोन, टेलिग्राम, सडक, ढल निकास इत्यादि आधारभूत सुविधा समेतको व्यवस्था गरिदिनेछ । (५) केन्द्रको कार्यालय भवन तथा जग्गा जमीनलाई केन्द्रको उद्देश्य प्राप्तिको लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ । (६) केन्द्रको कार्यालय भवनको मर्मत तथा संरक्षण र त्यसमा जडान भएको सुविधा तथा उपकरणको स्याहार संभारको सम्पूर्ण दायित्व केन्द्रमा नै रहनेछ । ६. केन्द्रको कार्यालय भवन र हाता तथा सम्पत्तिको अनतकिर्म्यता: (१) केन्द्रको कार्यालय भवन र हाता तथा सम्पत्ति अनतकिर्म्य हुनेछ । (२) केन्द्रको कार्यालय भवन र हाता तथा सम्पत्तिको अतकिर्मण वा क्षति हुन नदिने र त्यसको शान्ति वा व्यवस्थामा खलल हुन नदिने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । ७. केन्द्रको सम्पत्तिको संरक्षण: केन्द्रको सम्पत्ति नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भत्तिर जहाँ जुनसुकै व्यक्तिसँग रहेको भए तापनिकसैले पनिकुनै पनिकारबाट खानतलासी, अपहरण, अधगिरहण गर्न वा त्यस्तो सम्पत्तिमा हस्तक्षेप तथा हानी नोक्सानी गर्न नपाउने

गरी नेपाल सरकारले संरक्षण प्रदान गर्नेछ । ८. अभिलेख तथा कागजातको अनतकिर्म्यता: (१) केन्द्रका अभिलेखहरू तथा सबै प्रकारका लेखितहरू नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र जहाँसुकै रहेको भए तापनि अनतकिर्म्य हुनेछ ।

(२) केन्द्रको औपचारिक पत्र व्यवहार, लेखित तथा प्रकाशनमा कुनै पनि प्रकारले सेन्सर गरिनेछैन र त्यस्तो कागजात तथा अन्य कुनै पनि ढुलाक वस्तुको पुलिन्दा वा अन्य बन्दी खाम, बट्टा, बाकस, अदत समेत खोल्ने तथा रोकिनेछैन । तर त्यस्तो बन्दी पुलिन्दा वा अदतभित्र केन्द्रको कागजात बाहेक अन्य कुनै चीज राखिएमा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । ९. कर सम्बन्धी उन्मुक्ति: केन्द्रको पूँजी, आमदानी तथा सम्पत्तिमा कुनै किसिमको आयकर, घर जग्गा कर, मालपोत, सवारी साधन कर, व्याज कर, विकास कर, रजिष्ट्रेशन दस्तुर लगायत सरकारी, स्थानीय गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । तहबाट लगाइएको कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर, दस्तुर वा महसूल लगाइने छैन । तर केन्द्रलाई बजिली, पानी, ढल निकास, टेलिफोन, टेलिग्राम, यातायात, ढुलाक इत्यादिकुनै सेवा बापत लाग्ने दस्तुर भने छुट हुनेछैन । १०. निकासी पैठारी सम्बन्धी सुविधा: केन्द्रले आफ्नो प्रयोगको लागि निकासी वा पैठारी गर्ने मालसामानमा भन्सार महसूल, बकिरीकर वा कुनै दस्तुर र निकासी पैठारी सम्बन्धी प्रतबिन्ध लगाइने वा नयिन्त्रण गरिनेछैन । तर केन्द्रले निकासी वा पैठारी गरेको मालसामानको विवरण भन्सार कार्यालयलाई दनु पर्नेछ । ११. कर फर्ति: केन्द्रले खरीद गरेको मालसामानको मोलमा अप्रत्यक्ष रूपमा समावेश भएको अन्तःशुल्क वा पैठारीमा लागेको भन्सार महसूल तथा बकिरीकरको रकम फर्तिाको लागि केन्द्रले कुनै दावी गर्ने छैन । १२. विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सुविधा: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र वा अन्य कुनै पनि विदेशी मुलुकमा विदेशी मुद्राको कोष तथा खाता राख्न र सञ्चालन गर्न तथा त्यस्तो कोष नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र वा बाहिर वा एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा सार्न वा आदान प्रदान गर्न र एक प्रकारको विदेशी मुद्राबाट अर्को प्रकारको मुद्रामा परिणत गर्न सक्नेछ । (२) केन्द्रले उपदफा (१) अनुसार प्राप्त सुविधा उपभोग गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि नेपाल सरकार र केन्द्रले आपसी छलफलद्वारा निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १३. विदेशी प्रतिनिधि वा विशेषज्ञलाई उन्मुक्ति: (१) केन्द्रको सम्मेलन वा बैठकमा भाग ल्ने आउने वा केन्द्रको काम कारवाइको लागि खिटी आउने देहायका प्रतिनिधि वा व्यक्तिलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र आउँदा, रहँदा तथा प्रस्थान गर्दा सन् १९६५ सेप्टेम्बर २८ देखि नेपाल पत्रपिक्क भएको सन् १९४७ नोभेम्बर २१ मा पारित संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष संस्थाहरूको सुविधा तथा उन्मुक्ति सम्बन्धी सन्धिपत्र अनुसारको सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान गरिनेछ:- । (क) यूनेस्कोको प्रतिनिधि वा कर्मचारी वा विशेषज्ञ, र ।

(ख) समितिको सदस्य वा केन्द्रद्वारा नमित्राइएका विदेशी सरकार वा विदेशी संस्थाका प्रतिनिधि । (२) उपदफा (१) मा उल्लेखित प्रतिनिधि वा व्यक्तिलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा आउने नःशुल्क भसिा प्रदान गरिनेछ । १४. केन्द्रका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सुविधा तथा उन्मुक्ति: (१) केन्द्रसँग सम्बन्धित काम कारवाइको सलिसलामा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र रहँदा समितिको सदस्य, केन्द्रको निर्देशक तथा उप-निर्देशकलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित कुटनीतिक वर्गमा समावेश गरी प्रचलति कानून बमोजमि कुटनीतिक व्यक्तिलाई दिएको सरहको सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान गर्नेछ । (२) कर्मचारीलाई केन्द्रसँग सम्बन्धित आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र रहँदा सन् १९६५ सेप्टेम्बर २८ देखि नेपाल पत्रपिक्क भएको सन् १९४७ नोभेम्बर २१ मा पारित संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष संस्थाहरूको सुविधा तथा उन्मुक्ति सम्बन्धी सन्धिपत्र अनुसारको सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान गरिनेछ । (३) यस दफा बमोजमिको सुविधा तथा उन्मुक्ति केन्द्रको अनुरोधमा नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिनेछ । (४) केन्द्रले यस दफा बमोजमि सुविधा तथा उन्मुक्ति पाउन सक्ने व्यक्तिको नाम, पद, राष्ट्रियता तथा कामको प्रकृति समेतको विवरण र त्यसमा भएको हेरफेर समेत नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमिको सुविधा तथा उन्मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले केन्द्रद्वारा दिएको आफ्नो परिचयपत्र आवश्यकता अनुसार देखाउनुपर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि प्रदान गरिने सुविधा तथा उन्मुक्तिको अतिरिक्त नेपाल सरकारले आवश्यक देखेका अन्य सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान गर्न यस दफाको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (७) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाली नागरिकलाई यस दफा बमोजमिको सुविधा दिइने छैन । १५. केन्द्रको मालसामानको बेचबखिन : (१) दफा १० वा ११ बमोजमि भन्सार महसूल, बकिरीकर, दस्तुर वा अन्तःशुल्क छुट पाएको वा फर्ति पाएको मालसामान केन्द्रले बेच-बखिन गरेमा वा बनि मूल्य हस्तान्तरण गरेमा त्यस्ता मालसामानको तत्काल कायम हुन आउने मोलमा प्रचलति दर अनुसार हुन आउने भन्सार महसूल, करदस्तुर वा अन्तःशुल्क नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) दफा (१०) बमोजमि केन्द्रले पैठारी गरेको मालसामानमध्ये प्रतबिन्धित वा नयिन्त्रित मालसामान केन्द्रको नमिति आवश्यक नभई बेच-बखिन गरिने भएमा त्यस्तो मालसामान नेपाल सरकारलाई वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्रदान गरिएको व्यक्तिलाई मात्र बेचबखिन वा हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।

१६. क्षतिसम्बन्धी दायित्व : (१) केन्द्रले वा कर्मचारीले आफ्नो काम, कर्तव्यको सलिसलामा गरेको कुनै पनिकाम कारवाइको सम्बन्धमा केन्द्र वा कर्मचारीको वरिद्ध कुनै क्षतिसम्बन्धी दावी लाग्ने छैन । तर कर्मचारीले लापरबाही गरेको कारणबाट वा जानी जानी गरेको काम कारवाइबाट कसैलाई क्षति वा नोक्सानी हुन गएमा सम्बन्धित व्यक्तिले नेपाल सरकारमार्फत केन्द्रमा दाबी गर्न सक्नेछ । (२) केन्द्रले आफ्नो काम, कर्तव्यको सलिसलामा गरेका कुनै काम कारवाइबाट कुनै व्यक्तिलाई भएको खास प्रकारको क्षति वा नोक्सानी बापत उचित हर्जाना उपलब्ध गराउन केन्द्रले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दडिने हर्जाना केन्द्रले नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी बीमा कम्पनीमार्फत वा अन्य तरिकाले दनि व्यवस्था गर्नेछ । १७. शरण दनि नपाउने : यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकेन्द्रले आफ्नो कार्यालय भवन र हाताभित्र नेपालको कानूनद्वारा पक्राउ गरिने व्यक्तिलाई अन्य देशमा सुपुर्दगी गरिने व्यक्तिलाई कानुनी तथा न्यायिक कारवाइबाट उम्कन खोज्ने व्यक्तिलाई शरण प्रदान गर्न पाउने छैन । १८. सुवधि तथा उन्मुक्ति दुरूपयोग हुन नदनि : (१) यस ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सुवधि तथा उन्मुक्तिकेन्द्रको हतिको दृष्टिबाट मात्र प्रदान गरिएको मानिनेछ । यस्तो सुवधि तथा उन्मुक्ति दुरूपयोग हुन नदनि कर्तव्य नर्देशकको हुनेछ । (२) यस ऐन बमोजमिको कुनै सुवधि वा उन्मुक्ति दुरूपयोग भएकोछ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले केन्द्रलाई तत्सम्बन्धमा लखिति सूचना दनिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सूचना प्राप्त हुनासाथ नर्देशकले नेपाल सरकारको सम्बन्धित पदाधिकारीसँग छलफल गरी तत्सम्बन्धमा आवश्यक कारवाइ गरेको लखिति जानकारी नेपाल सरकारलाई दनुपर्नेछ । १९. वधितन : केन्द्रको वधितन हुँदा त्यसको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्वको व्यवस्था तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकार र केन्द्रको बीचमा भएको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । २०. नेपाल सरकारसति सम्पर्क : केन्द्रले नेपाल सरकारसति सम्पर्क राख्दा शक्ति तथा संस्कृति भित्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।